

Contrat de partenariat

Entre MaCity et Le Bouillon Labège

L'ÉDITEUR

BCM SOFT Technologies

8 chemin de la Prairie, 31850 Beaupuy

SIRET 925 195 653 00017

Représentée par Carlos BASSEKA, Président

Éditrice de l'application **MaCity**, ci-après désignée « **MaCity** ».

LE PARTENAIRE

Le Bouillon Labège

[Dénomination sociale exacte]

[Adresse complète]

SIRET []

Représenté par [Prénom Nom], [fonction]

Ci-après « **le Partenaire** ».

1. Ce dont il est question

MaCity est une application mobile qui recense les sorties, les événements et les bonnes adresses d'une ville. Le Partenaire souhaite y être mis en avant. Ce contrat décrit précisément ce que MaCity s'engage à faire, ce que le Partenaire apporte de son côté, et ce que ça coûte.

Il est volontairement court. Tout ce qui n'y figure pas n'est pas dû.

2. Ce que MaCity s'engage à faire

2.1 Dans l'application : forfait Premium

Pendant toute la durée du contrat, le Partenaire bénéficie de :

- **La bannière vidéo en tête de la rubrique Food**, dans sa ville. Bannière pleine largeur, en haut de la rubrique, avec sa vidéo et un bouton menant à son site.
- **L'encart « Le restaurant du jour »** sur l'écran d'accueil de l'application, la seule présence commerçante de cet écran.
- **Le badge « Partenaire »** sur sa fiche.
- **La mise en avant de ses événements** (soirées, menus spéciaux, concerts) en tête des fils de l'application.

IMPORTANT : COMMENT LA PLACE FONCTIONNE

Ces emplacements tournent entre les partenaires Premium de la même rubrique et de la même ville : chacun y apparaît à tour de rôle, et non en permanence. MaCity ne garantit donc pas un affichage continu, mais une **part d'exposition égale à celle des autres partenaires Premium de sa rubrique**. Aucun partenaire n'est privilégié par rapport à un autre du même forfait.

CLAUSE OPTIONNELLE : À CONSERVER OU SUPPRIMER

MaCity s'engage à ne pas dépasser [12] partenaires Premium dans la rubrique Food de [ville] pendant la durée du contrat. Le Partenaire dispose ainsi d'au moins un [douzième] de l'exposition de la rubrique.

2.2 Réseaux sociaux

MaCity publie, sur son compte Instagram :

- [2] **publications** (post ou reel) consacrées au Partenaire pendant la durée du contrat ;

- **[4] stories.**

Le Partenaire est identifié (mention de son compte) sur chaque publication. Les dates de publication sont choisies par MaCity, en accord avec le Partenaire.

2.3 Tournage vidéo sur place

MaCity organise **une séance de tournage dans l'établissement du Partenaire**, à une date convenue entre les parties, pour produire une **vidéo verticale de [15 à 30] secondes** destinée à la bannière de l'application et aux réseaux sociaux.

Le Partenaire reçoit une copie de la vidéo finale et peut l'utiliser librement sur ses propres supports (réseaux sociaux, site, écrans en salle).

La séance dure environ **[1 heure]**. Le Partenaire met à disposition son établissement et, si besoin, un membre de son équipe.

2.4 Offres exclusives MaCity

MaCity publie les offres du Partenaire dans la rubrique « Les offres MaCity » de l'application : un avantage réservé aux utilisateurs de MaCity (par exemple un dessert offert, une réduction, une entrée offerte).

- Le contenu de l'offre, son nombre de places et sa durée sont **décidés par le Partenaire**.
- Le Partenaire honore les offres publiées, dans la limite du nombre de places qu'il a lui-même fixé.
- Le Partenaire peut modifier ou arrêter une offre à tout moment, en prévenant MaCity ; l'arrêt ne prend pas effet pour les places déjà réclamées.

3. Ce que le Partenaire apporte

Pour que la mise en avant fonctionne, le Partenaire fournit à MaCity :

- **au moins une photo** de son établissement et, à défaut de tournage, **une vidéo** (une vidéo filmée au téléphone convient) ;
- ses **informations à jour** : adresse, téléphone, horaires, site web, type de cuisine ;
- l'**autorisation de filmer** dans son établissement (article 7).

Sans photo ni vidéo, l'emplacement en bannière ne peut techniquement pas s'afficher. C'est la seule dépendance bloquante.

4. Les chiffres que MaCity communique

MaCity transmet au Partenaire, **chaque mois**, un relevé comprenant :

Dès la signature :

- le **nombre d'offres réclamées** par les utilisateurs (le nombre de personnes venues avec une offre MaCity) ;
- le **nombre d'événements** du Partenaire publiés et mis en avant.

À compter du [/ /] :

- le nombre de **consultations de la fiche** du Partenaire ;
- le nombre de **clics sur le lien** vers son site ou son établissement ;
- une estimation du **nombre d'utilisateurs orientés** vers l'établissement.

Ces trois derniers indicateurs nécessitent une évolution technique de l'application, en cours de déploiement. MaCity s'engage à les fournir à compter de la date ci-dessus, et informe le Partenaire sans délai en cas de retard. Aucun de

ces chiffres n'est garanti dans son niveau : ce sont des mesures, pas des objectifs de résultat.

5. Prix

[149] € HT par mois, soit **[178,80] € TTC** (TVA **[20] %**).

Abonnement sans engagement de durée. Aucune durée minimale n'est imposée au Partenaire : il peut résilier à tout moment, dans les conditions de l'article 6, sans indemnité ni pénalité.

Payable **[mensuellement, par prélèvement / virement]**, à **[terme échu / d'avance]**.

Le tournage vidéo, les publications Instagram et la publication des offres sont inclus dans ce prix. Aucun frais supplémentaire ne peut être facturé au Partenaire sans son accord écrit.

6. Durée, résiliation

Le contrat prend effet le **[/ /]** pour une durée de **[1 mois]**, **renouvelable tacitement** par périodes de même durée.

Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par simple écrit (courriel suffit), avec un préavis de **[15] jours**. Aucune indemnité n'est due de part ni d'autre.

À la fin du contrat, MaCity retire les emplacements Premium. La fiche du Partenaire reste présente dans l'application, comme celle de tout établissement référencé.

7. Vidéo, photos et droit à l'image

- Le Partenaire **autorise MaCity** à filmer et photographier son établissement, et à diffuser ces images dans l'application, sur les réseaux sociaux de MaCity et dans ses supports de présentation.
- MaCity **reste propriétaire** des images qu'elle produit, et **concède au Partenaire un droit d'usage libre et gratuit**, sans limite de durée, sur ses propres supports.
- Si des personnes apparaissent à l'image (équipe, clients), le Partenaire s'assure de recueillir leur accord. MaCity fournit un formulaire type sur demande.
- Le Partenaire peut demander le retrait d'une image précise ; MaCity y procède dans un délai de **[7] jours**.
- Les photos et logos fournis par le Partenaire restent sa propriété. Il autorise MaCity à les utiliser pour la durée du contrat.

8. Données personnelles

Chaque partie reste responsable des données personnelles qu'elle traite.

Les relevés de l'article 4 sont transmis sous forme **agrégée et anonyme** : MaCity ne communique jamais l'identité, le contact ou le comportement d'un utilisateur en particulier.

9. Si ça se passe mal

Les deux parties s'engagent à d'abord en parler. À défaut d'accord, le litige relève du tribunal de commerce de **[ville]**. Le contrat est soumis au droit français.

10. Signatures

Fait en deux exemplaires, à [ville], le [__/__/__].

POUR MACITY Carlos BASSEKA Président Signature :	POUR LE BOUILLON LABÈGE [Prénom Nom] [Fonction] Signature :
--	---